



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 1037 del 03/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 258 del 01/07/2026

PROPOSTA N. 1877 del 30/06/2026

OGGETTO: Accoglimento istanza di rateizzazione e approvazione piano di rientro per congruagli canoni concessori box mercato coperto Sambiasse - Periodo 01/01//2021- 31/12/2025.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- a seguito di una recente ricognizione contabile, relativa al pagamento dei canoni concessori da parte dei titolari di concessione dei Box all'interno del mercato coperto di Sambiasse, è stato rilevato a carico del sig. *****un debito complessivo di € 8.628,94 per differenze canone versato e congruagli maturati nel periodo 01/01/2021 – 31/12/2025;
- al debitore è stato debitamente notificato in data 04/06/2026 il provvedimento prot. n. 45776 del 01/06/2026 di "Diffida ad adempiere e formale costituzione in mora" al pagamento del debito sopra indicato, in cui è stata specificatamente descritta la posizione debitoria individuale maturata;
- in merito all'entità del debito comunicato, originato dalla differenza tra il canone di locazione versato e quello legittimamente dovuto dal 01/01/2021 e il 31/12/2025, non sono pervenute eccezioni e/o memorie difensive;
- al debitore ha presentato in data 12.06.2026 formale istanza (prot. n. 49615 del 12.06.2026) per la regolarizzazione della propria posizione debitoria mediante piano di rientro rateizzato, richiedendo un numero di rate mensili pari a 48 (quarantotto), riconoscendo, contestualmente, il debito stesso;
- l'Ente ha ritenuto accogliere tale istanza in applicazione dei criteri di sostenibilità sociale e degli scaglioni di rateizzazione secondo quanto previsto dal vigente regolamento delle entrate;

Visto il "Verbale di Riconoscimento del Debito", prot. n. 52197 del 25.06.2026, atto che garantisce all'Ente un titolo certo, liquido ed esigibile, interrompendo i termini di prescrizione e prevenendo il contenzioso;

Ritenuto, pertanto, di poter accogliere l'istanza e procedere alla rateizzazione in 48 mesi dell'importo di euro 8.628,94 oltre euro 552,63 di interessi legali, in rate mensili pari ad **euro 191,29**, secondo l'allegato piano di rateizzazione;

Dato atto che la dilazione concessa prevede l'applicazione degli interessi legali compensativi (in regime di capitalizzazione semplice sull'importo complessivo accertato, art. 1283 c.c.) a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo, garantendo il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento di contabilità vigente;
- Il Regolamento generale delle entrate vigente;
- il D.Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Deliberazione di C.C. n. 35 del 15/04/2026 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- Deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026) avente ad oggetto: " Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028".
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 Del 06.06.2025, recante ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027. Approvazione.";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione" Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione" ;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 29.08.2025 - Variazione al PIAO 2025-2027. Approvazione modifica;
- il decreto sindacale n. 1 del 02.02.2026, con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui ai precedenti Decreti del Sindaco n. 32 del 15.09.2025, n. 25 del 17.06.2025 e n.3 del 03.03.2025 ad oggetto "Attribuzione incarico dirigenziale al Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale" all'Ing. Pasqualino Nicotera;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto dirigente e del responsabile del procedimento, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2010;

Attestata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DETERMINA

1. **di dare atto** che le premesse, qui richiamate, formano parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono le motivazioni;
2. **di accogliere** l'istanza di rateizzazione 49615 del 12.06.2026 presentata dal sig. *****per il pagamento degli importi dovuti come meglio specificati nella diffida prot. n. 45776 del 01/06/2026;
3. **di approvare** il piano di rateizzazione allegato al presente atto;
4. **di accertare** il credito il credito relativo agli Interessi legali pari ad euro **552,63** sul capitolo di bilancio n. 3034/1, piano dei conti 3.01.03.02.002, bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026, a nome di ***** e disporre la riscossione secondo il seguente cronoprogramma:

Nell'anno 2026 (luglio - dicembre 2026)	Euro 1.147,74	Somma data da 6 rate di euro 191,29
Nell'anno 2027 (gennaio – dicembre 2027)	Euro 2.295,48	Somma data da 12 rate di euro 191,29
Nell'anno 2028 (gennaio - dicembre 2028)	Euro 2.295,48	Somma data da 12 rate di euro 191,29
Nell'anno 2029 (gennaio – dicembre 2029)	Euro 2.295,48	Somma data da 12 rate di euro 191,29
Nell'anno 2030 (gennaio – giugno 2030)	Euro 1.147,74	Somma data da 6 rate di euro 191,29

5. **di stabilire** che gli importi complessivi saranno estinti in n. 48 rate (pari ad euro **191,29**), come da richiesta, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese a partire dal mese di Luglio 2026 ed a terminare il mese di Giugno 2030;
6. **di dare atto** che la regolarizzazione del debito tramite il piano di rientro è condizione necessaria per il mantenimento del titolo di assegnazione del box mercatale di cui trattasi, fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa in caso di mancato pagamento di anche una sola rata;
7. **di avviare** le eventuali procedure di decadenza e/o risoluzione contrattuale nei confronti del concessionario che risultino carenti del pagamento di anche 1 (una) sola rata relativa al piano di rientro, prevedendo che in tale ipotesi l'Ente avrà diritto di esigere il saldo residuo in un'unica soluzione e l'avvio immediato delle procedure per morosità colpevole, oltre alle azioni di recupero coattivo del credito;
8. **di disporre** che per quanto non previsto dal presente provvedimento si rinvia alle disposizioni normative in materia vigenti;
9. **di notificare** il presente provvedimento al soggetto interessato ai fini della più diffusa informazione e trasparenza;
10. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
11. **di rendere noto**, ai sensi degli art. 5 e 6 della Legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Claudia Chiarella;
12. **di dare atto**, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
13. **di rendere** la presente determinazione immediatamente esecutiva.
14. **di specificare** che:
 - il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/13;
 - il presente atto è stato adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente PIAO 2025-2027;
15. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1877 del 30/06/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 01/07/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 258 del 01/07/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'entrata ai sensi dell'art. 179, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

ACCERTAMENTI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio			Piano dei Conti		Importo
				Titolo	Tipol.	Cat.	Codice	Descrizione	
2026	3034	2724	1	3	100	02	3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	552,63

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 03/07/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.